



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-752-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 19 de Noviembre de 2019

Referencia: EX-2018-35491619- -APN-DGD#MP - (CONC 1647)

VISTO el Expediente N° EX-2018-35491619- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 25 de julio de 2018 consiste en la adquisición por parte de la firma CVI AUSTRAL LLP a los señores Don Daniel Eduardo VILA (M.I. N° 10.942.100) y Don José Luis MANZANO (M.I. N° 12.156.123) el SETENTA Y UNO COMA SEIS CERO SEIS POR CIENTO (71.606 %) del capital social y votos de las acciones de la firma SUPERCABLECANAL S.A. e indirectamente sus sociedades subsidiarias.

Que la transacción fue celebrada en el país el 26 de marzo de 2018; se instrumentó a través de una carta oferta de venta aceptada el mismo día y CUATRO (4) adendas de fechas 26 de marzo de 2018, 18 de mayo de 2018, 3 y 17 de julio de 2018.

Que cierre de la transacción fue el 17 de julio de 2018.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo

7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 1 de noviembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1647”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, adquisición por parte de la firma CVI AUSTRAL LLP a los señores Don Daniel Eduardo VILA y José Luis MANZANO el SETENTA Y UNO COMA SEIS CERO SEIS POR CIENTO (71.606 %) del capital social y votos de las acciones de la firma SUPERCABLECANAL S.A. e indirectamente sus sociedades subsidiarias.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 y el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma CVI AUSTRAL LLP a los señores Don Daniel Eduardo VILA (M.I. N° 10.942.100) y Don José Luis MANZANO (M.I. N° 12.156.123), el SETENTA Y UNO COMA SEIS CERO SEIS POR CIENTO (71.606 %) del capital social y votos de las acciones de la firma SUPERCABLECANAL S.A. e indirectamente sus sociedades subsidiarias.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 1 de noviembre de 2019 correspondiente a la “Conc 1647” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-98436735-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º. - Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.11.19 10:54:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-98436735-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 1 de Noviembre de 2019

Referencia: CONC 1647 - DICTAMEN CNDC 14 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2018-35491619-APN-DGD#MP del registro del Ministerio de PRODUCCIÓN, caratulado “CONC. 1647 - CVI AUSTRAL LLP, DANIEL EDUARDO VILA Y JOSÉ LUIS MANZANO S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442”, ante esta Comisión Nacional de defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 25 de julio de 2018 consiste en la adquisición por parte de CVI AUSTRAL LLP (en adelante “CVI AUSTRAL”) a los Sres. DANIEL EDUARDO VILA (en adelante “VILA”) y JOSÉ LUIS MANZANO (en adelante “MANZANO”) el 71.606% del capital social y votos de las acciones de la empresa SUPERCABLECANAL S.A. (en adelante “SUPERCABLECANAL”) e indirectamente sus sociedades subsidiarias.
2. La transacción fue celebrada en el país el 26 de marzo de 2018; se instrumentó a través de una carta oferta de venta aceptada el mismo día y cuatro adendas de fechas 26 de marzo de 2018, 18 de mayo de 2018, 3 y 17 de julio de 2018.
3. El perfeccionamiento de la transacción fue el 17 de julio de 2018 ¹, notificándose la operación en tiempo y forma. En consecuencia, CVI AUSTRAL controlará en forma directa a SUPERCABLECANAL e indirectamente sus sociedades subsidiarias.

I.2. La actividad de las partes que intervienen

4. CVI AUSTRAL es una sociedad constituida y registrada en el Registro de Sociedades Inglaterra y Gales y debidamente inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Lo controlantes últimos son, en forma indirecta ², Carlos José Joost Newbery, Pablo Fernando Venturino, Mariano Patricio Gilles, y CVI INVESTMENT HOLDINGS II ³.
5. Los vendedores, VILA y MANZANO, son argentinos y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tiempo previo a la operación notificada eran titulares del 56,34% y 15%, respectivamente, de las acciones de

SUPERCABLECANAL.

I.3. El objeto

6. SUPERCABLECANAL es una sociedad de inversión constituida conforme las leyes de la República Argentina, debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia. En Argentina ofrece, a través de sus subsidiarias, servicios de televisión por cable y servicios de internet que posee participaciones accionarias en las empresas que más adelante se detallan.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7, inciso (c), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento de la notificación, era equivale a PESOS DOS MIL MILLONES -, por lo que se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma 4.

10. Con fecha 25 de julio de 2018 las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

11. Con fecha 1 de agosto de 2018 esta COMISIÓN NACIONAL, en virtud de lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley N° 27.442 solicitó al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIÓN, la intervención que les compete en relación a la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones. La comunicación oficial se remitió en la misma fecha mediante sistema de gestión documental electrónica.

12. Asimismo, vista la presentación efectuada, esta COMISIÓN NACIONAL efectuó un requerimiento conforme lo dispuesto en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01) a fin de que se completara la información aportada por las partes formulando las observaciones correspondientes al Formulario F1, haciéndoles saber que hasta tanto no completaran suministrando en forma completa la información y documentación requerida, continuaría suspendido el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, que había comenzado a correr el día hábil siguiente a la presentación de fecha 25 de julio de 2018. Las partes fueron notificadas en fecha 2 de agosto de 2018.

13. Con fecha 12 de octubre de 2018, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIÓN remitió a esta Comisión Nacional la NO-2018-51602834-APN-ENACOM#JGM mediante la cual toma intervención en estas actuaciones informando que del análisis efectuado respecto del impacto del mercado involucrado, conforme lo actuado mediante IF-2018-42762527-APN-DNDCRY#ENACOM que acompañan, concluyen que *“...no se desprende que la concentración bajo análisis tuviese entidad para generar un impacto significativo en las condiciones de competencia de la oferta de servicios TIC...”*. Asimismo detalla el marco regulatorio aplicable al caso informando que la solicitud de autorización que a ése ENTE le compete se encuentra en trámite.

14. Finalmente, con fecha 13 de septiembre de 2019 las partes realizaron una presentación, cumpliendo en su totalidad con los requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional, comenzando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.422 a partir del día hábil siguiente.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA

COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

15. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
INVERSIONES CONDOR S.A.	Inversión en investigación y desarrollo de proyectos de telecomunicaciones, participación en los mismos. Desarrollo de redes de IOT
MULTITRUNK S.A.	Operación y desarrollo de negocios de telecomunicaciones inalámbricas.
GALANDER S.A.	Provisión de servicios de telecomunicaciones a diferentes empresas del sector (reparación y mantenimiento de teléfonos, construcción de torres y operación de redes PTT).
MULTITRUNK ENERGY S.R.L.	Implementación de negocios de energía renovable, focalizada en ESCO.
PASO COIHUE S.A.	Negocio inmobiliario y agropecuario.
AGROPECUARIA LA CANDELA S.R.L.	Explotación de establecimientos agrícola ganaderos
INSTITUTO ROSENBUSH S.A.	Biotechnología.
Empresas Objeto	
SUPERCANAL S.A.	Presta servicios de televisión por cable en las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Presta servicios de acceso a internet en las provincias de Catamarca, Chubut, Mendoza, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y

	Tucumán.
BTC S.A.	Presta servicios de televisión por cable en la Provincia de Río Negro.
ARLINK S.A.	Presta servicios de acceso a internet en las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
TELE IMAGEN CODIFICADA S.A.	Presta servicios de televisión por cable y acceso a Internet por cuenta y orden de Arlink S.A. en la Provincia de Santiago del Estero.
SURCOR TV S.A.	Presta servicios de televisión por cable en la Provincia de Córdoba.
SAN LUIS CTV S.A.	Presta servicio de cable y acceso a Internet en la Provincia de San Luis.
RTC	Presta servicios de televisión por cable y acceso a Internet por cuenta y orden de ARLINK S.A. en las localidades de Reconquista y Avellaneda, Provincia de Santa Fe.
TAJAMAR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.	Presta servicios de televisión por cable y acceso a Internet por cuenta y orden de Arlink S.A. en la Provincia de Córdoba.
GRUPO POSADAS S.A.	Presta servicios de televisación por cable en la Provincia de Córdoba.
TV CA S.A.	Presta servicios de televisión por cable y acceso a internet en la provincia de Catamarca.
FIBRA IMAGEN RÍO CUARTO S.A.	Presta servicios de televisión por cable en la provincia de Córdoba.
VICUÑA TV S.A.	Presta servicios de televisión por cable y acceso a internet en la provincia de Córdoba.
TRASLASIERRA CABLE COLOR S.A.	Presta servicios de televisión por cable y acceso a internet en la provincia de Córdoba.
RED HORSE S.A.	Presta servicios de televisión por cable y acceso a internet en la provincia de Córdoba.

16. Las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.

III.2. Cláusulas de restricciones

17. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula identificada como “5.7. *Compromisos restrictivos de los vendedores... (b) No captación y No competencia*”⁵, a través de la cual las partes acuerdan que como incentivo esencial para que el comprador celebre la operación, por un plazo de tres (3) años posteriores a la fecha de cierre del contrato, los vendedores no podrán involucrarse en cualquier inversión o actividad que pudieran competir con cualquiera de las sociedades objeto o el negocio en Argentina (excepto en relación con la transmisión televisiva, señales de TV por cable y producción de contenido audiovisual). Asimismo los vendedores se comprometen a no captar o inducir a cualquier cliente, proveedor, director, gerente, funcionario, empleado, consultor, representante o mandatario, actual o anterior, de cualquiera de las sociedades o del comprador o de cualquier persona que haya sido empleada por cualquiera de las Sociedades y cuya relación laboral fuera terminada por cualquier motivo luego del 31 de diciembre de 2017.

18. Por lo tanto, para poder determinar la pertinencia de la cláusula de no competencia impuesta a los vendedores corresponde definir el alcance de la misma. En este sentido, la cláusula refiere al “*Negocio*” en Argentina que incluye el desarrollo, la operación, el mantenimiento, la promoción y la venta de TV por cable, ICT y servicios de telecomunicaciones⁶.

19. Las partes hicieron saber que las siglas “ICT” incluidas dentro de la definición del término “*Negocio*”, refieren a “Servicios TICs” para los cuáles las empresas que componen el objeto, al momento de la notificación, poseían registros vigentes otorgados por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES. Los registros vigentes incluían los siguientes Servicios TICs: *Operador Móvil Virtual; Servicio de Acceso a Internet; Servicio de Radiodifusión por Suscripción por Vínculo Físico; Servicio de Radiodifusión por Suscripción por Vínculo Radioeléctrico; Servicio de Telefonía de Larga Distancia Internacional; Servicio de Telefonía de Larga Distancia Nacional; Servicio de Telefonía Local; Servicio de Transmisión de Datos; Servicio de Transporte de Señales de Radiodifusión; Servicio de Valor Agregado; Servicio de Videoconferencia; y el Servicio de Valor Agregado - Proveedor de Servicio de Internet.*

20. En relación al plazo de duración, y conforme lo informado por las partes, se observa que CVI AUSTRAL ha tenido el acceso a un “*know how*” desconocido por éste. Las partes refieren que consideraron necesario el establecimiento de una cláusula de no competencia por un plazo de tres (3) años con el fin de adaptar e incorporar a su estructura empresarial el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo la provisión de un servicio que era ajeno a los negocios de la compradora, evitando por un lapso temporal razonable la competencia de quien estaba en poder de ése “*know how*”.

21. Como es posible observar, la cláusula de no competencia opera solo respecto de las actividades y los negocios que los vendedores brindaban o estaban habilitados a brindar a través del objeto y sus subsidiarias, conforme los registros vigentes, en tiempo previo a la operación, dentro del territorio nacional y por un plazo de tres años desde el momento en que se perfecciona la transacción. Este tipo de cláusulas son usuales en las operaciones como la que se analiza, donde la compradora no se dedicaba en tiempo previo a la totalidad de las actividades económicas que se desprenden del objeto y sus subsidiarias, para lo cual es razonable acordar que los vendedores no ejercerán esa actividad en perjuicio del objeto, asegurando con esta restricción mantener por parte de los vendedores el valor del activo adquirido por CVI AUSTRAL.

22. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración,

partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.

23. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a la restricción estipulada, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción.

V. CONCLUSIONES

24. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

25. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición por parte de CVI AUSTRAL LLP a los Sres. DANIEL EDUARDO VILA y JOSÉ LUIS MANZANO el 71.606% del capital social y votos de las acciones de la empresa SUPERCABLECANAL S.A. e indirectamente sus sociedades subsidiarias, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14 inc. a) de la Ley N° 27.442.

El Presidente de esta Comisión Nacional, Lic. Esteban Manuel Greco y el Vocal Dr. Pablo Trevisan, no suscriben el presente por encontrarse en uso de licencia.

¹ Tal como acreditaron las partes con copia de la notificación prevista en el artículo 215 de la Ley 19.550.

² Los accionistas directos de CVI AUSTRAL son AUSTRAL CABLE 1 LLP (titular del 27,05% del capital social y 62,07% de los votos) y CVI INVESTMENT HOLDINGS II LIMITED (titular del 72,95% del capital social y del 37,93% de los votos). Estas dos empresas están constituidas bajo las leyes de Inglaterra y Gales y tienen como única actividad la participación accionaria en CVI AUSTRAL.

³ Empresa de la que se requiere voto favorable para determinadas decisiones, sus accionistas son CVI EMCVF MASTER I FUND LP, CVI GVF III MASTER I FUND LP, CVI IV MASTER I FUND LP, CVIC MASTER I FUND LP, CVI AA MASTER I FUND LP, CVI AV MASTER I FUND LP Y CARVAL GCF MASTER I FUND LP.

⁴ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web".

⁵ Cláusula 5.7. Compromisos restrictivos de los Vendedores... (b) No captación y no competencia. Como incentivo esencial para que el Comprador celebre este Contrato, luego de la Fecha de Cierre, por un período de 3 (tres) años desde la Fecha de Cierre, cada uno de los Vendedores acuerda que dicho Vendedor y sus respectivas Afiliadas no podrán, ya sea directa o indirectamente, (i) involucrarse (inclusive en calidad de director, gerente, funcionario, empleado, accionista, consultor o en cualquier otra calidad con respecto a una entidad que se dedica total o parcialmente a efectuar) en cualquier inversión o actividad que pudiera competir con cualquiera de las Sociedades o el Negocio en Argentina (excepto en relación con la transmisión televisiva, señales de TV por cable y producción de contenido audiovisual); Siempre que, sin embargo, lo siguiente no se considerará una violación de esta cláusula (i) el hecho de que dicho Vendedor o sus respectivas Afiliadas tengan inversiones pasivas en valores negociables bajo oferta pública que tengan menos del 5% (cinco por ciento) del derecho a voto de cualquier Persona; y (ii) el hecho de captar o inducir (o intento de captar o inducir) a cualquier cliente, proveedor, director, gerente, funcionario, Empleado, consultor, Representante o mandatario, actual o anterior, de cualquiera de las Sociedades o del Comprador o de cualquier Persona que haya sido empleada por cualquiera de las Sociedades y cuya relación laboral fuera terminada por cualquier motivo luego del 31 de diciembre de 2017. Las Partes reconocen y aceptan que el Precio de Compra pagado de conformidad con el Artículo 2 incluye un pago adecuado para cada Vendedor en concepto de contraprestación por las obligaciones asumidas por cada uno de dichos Vendedores en virtud de la presente Cláusula 5.7(b). Cada Vendedor reconoce y acuerda (A) que dicha contraprestación es razonable y

adecuada de conformidad con los términos y el alcance de la restricción pertinente establecida en la Cláusula 5.7(b), (B) que el Comprador fue incentivado a firmar este Contrato y a comprar las Acciones SCC y los demás Activos sobre la base del supuesto y entendimiento de que los Vendedores estarían de acuerdo con la restricción de no competir con el Negocio (a excepción de lo mencionado) como condición esencial del presente y (C) no impugnar el importe de la contraprestación recibida ni el plazo de la restricción, y a no violar o incumplir de cualquier otra manera las restricciones establecida en la presente Cláusula 5.7(b).

⁶ Esta definido en el ARTICULO 1 del Anexo A de la Oferta SCC01/2018 como “Negocios” significa los negocios de las Sociedades, según las mismas los lleven a cabo en el presente o en el futuro (incluyendo cualquier servicio o actividad relacionada a las mismas o llevada a cabo por cualquiera de los Vendedores o sus Afiliadas con anterioridad al Cierre), incluyendo el desarrollo, la operación, el mantenimiento, la promoción y la venta de TV por cable, ICT y servicios de telecomunicación-En relación a “ICT” – siglas en inglés que corresponden a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) -, las partes aclararon que comprenderá exclusivamente los Servicios TIC con Registro Vigente, y excluirá aquellos Servicios TIC sin Registro Vigente.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.01 12:29:15 -03:00

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.01 12:55:14 -03:00

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.01 13:05:07 -03:00

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.01 13:05:12 -03:00